

Marcin Palka

ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

PESEL: 88051210597

Lubań, dnia 5 maja 2026 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

(za pośrednictwem Starosty Lubańskiego)

ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

Sygnatura sprawy: KD.5430.664.2026.MB / KD.5430.1085.2026.MB

ODWOŁANIE

od decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r.
nr KD.5430.1085.2026.MB o skierowaniu na badania lekarskie

Działając jako strona postępowania administracyjnego, na podstawie **art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, dalej: k.p.a.)**, wnoszę odwołanie od decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. nr KD.5430.1085.2026.MB, doręczonej mi w dniu 26 kwietnia 2026 r., o skierowaniu na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Zwracam się do Szanownego Kolegium z pełnym zaufaniem, że organ drugiej instancji dokona rzetelnej i niezależnej oceny zgromadzonego materiału — w przeciwieństwie do Starosty Lubańskiego, który wydał zaskarżoną decyzję z góry przesądzonym wynikiem, bez jakiegokolwiek merytorycznej analizy i z rażowym naruszeniem fundamentalnych zasad postępowania administracyjnego.

ŻĄDANIE

Wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz umorzenie postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowego na podstawie **art. 105 § 1 k.p.a.**, wobec braku ustawowej przesłanki „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, dalej: u.k.p.).

ZARZUTY

I. Brak ustawowej przesłanki materialnoprawnej — fundament odwołania

Poniższe zarzuty atakują sam rdzeń niniejszej sprawy: całkowity brak podstawy prawnej do wszczęcia i prowadzenia postępowania. Przesłanka „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” nie tylko nie została wykazana — jedyny materiał dowodowy w aktach sprawy wprost ją wyklucza.

Zarzut 1: Naruszenie art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. w zw. z art. 75 ust. 1 pkt 5 u.k.p. — wydanie decyzji przy całkowitym braku ustawowej przesłanki — *Sine causa nulla obligatio* — bez podstawy prawnej nie ma zobowiązania.

Przepis art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. wymaga istnienia „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia”, zaś art. 75 ust. 1 pkt 5 u.k.p. precyzuje, że muszą być to zastrzeżenia „uzasadnione i poważne”, odnoszące się do zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Jedyna opinia w aktach sprawy, sporządzona przez biegłych na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, przesłanki tej nie potwierdza. Wyklucza ją wprost, gdyż jej wnioski są jednoznaczne:

- **Biegli stwierdzili pełną poczytalność, stabilny stan psychiczny, brak choroby psychicznej w rozumieniu psychozy endogennej, brak upośledzenia umysłowego oraz prawidłowy globalny poziom funkcjonowania poznawczego.** Są to ustalenia całkowicie sprzeczne z istnieniem „uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń” w rozumieniu ustawy.
- **Przedmiotem sprawy karnej jest wyłącznie zarzut posiadania substancji zabronionych (art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).** Nie toczy się i nigdy nie toczyło wobec mnie żadne postępowanie o prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych.
- **Nie uczestniczyłem w żadnym zdarzeniu drogowym.** W aktach sprawy nie ma żadnych przesłanek behawioralnych ani faktycznych uzasadniających zastrzeżenia co do mojej zdolności do bezpiecznego kierowania pojazdem.
- **Podczas kontroli drogowej Policja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i dopuściła mnie do kontynuowania jazdy.** Jest to bezpośredni, praktyczny dowód ze strony organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego, że mój stan psychofizyczny nie budzi zastrzeżeń.

Zarzut 2: Naruszenie art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. — wniosek Prokuratury Rejonowej nie spełnia ustawowego progu „uzasadnionych zastrzeżeń” — *Certum est quod certum reddi potest* — pewne jest tylko to, co można uczynić pewnym.

Treść wniosku Prokuratury Rejonowej w Lubaniu z dnia 6 marca 2026 r. posługuje się wyrażeniem wyłącznie hipotetycznym: „przytoczone okoliczności wskazują na możliwość wystąpienia zastrzeżeń w stanie zdrowia”. Sama Prokuratura przyznaje tym samym, że nie dysponuje pewnością co do istnienia przesłanki ustawowej. Tymczasem art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. wymaga zastrzeżeń „uzasadnionych” — skonkretyzowanych, opartych na wiarygodnych dowodach, nie zaś na przypuszczeniach czy hipotetycznej „możliwości”. Pomiędzy „możliwością zastrzeżeń” a „uzasadnionymi zastrzeżeniami” istnieje przepaść językowa i prawna, której Starosta Lubański nie dostrzegł lub celowo zignorował.

Zarzut 3: Naruszenie art. 75 i art. 77 § 1 k.p.a. — oparcie decyzji na opinii sporządzonej w odmiennym celu procesowym i według odmiennych kryteriów diagnostycznych — *Instrumentum non mutat naturam causae — charakter dokumentu nie zmienia się przez zmianę kontekstu jego użycia.*

Opinia sądowo-psychiatryczna z dnia 16 sierpnia 2025 r. została sporządzona na potrzeby postępowania karnego w celu oceny poczytalności w rozumieniu art. 31 Kodeksu karnego, tj. zdolności do rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem w chwili jego popełnienia. Jest to standard diagnostyczny zasadniczo odmienny od oceny zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Opinia nie zawiera ani jednego ustalenia dotyczącego czasów reakcji, zdolności koncentracji uwagi w warunkach ruchu drogowego, sprawności psychomotorycznej ani żadnego innego kryterium diagnostycznego właściwego dla medycyny transportu.

Opinia karnoprosowa oceniająca poczytalność nie jest i nie może być równoznaczna z dowodem zdolności do kierowania pojazdem. To dwa odmienne dokumenty służące dwu odrębnym celom prawnym. Organ nie dysponował zatem żadnym właściwym materiałem dowodowym mogącym uzasadniać wszczęcie postępowania, a tym bardziej wydanie zaskarżonej decyzji.

II. Opinia pozbawiona mocy dowodowej

Nawet gdyby hipotetycznie przyjąć, że opinia sporządzona na potrzeby postępowania karnego mogłaby stanowić materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym, w niniejszej sprawie jest ona pozbawiona mocy dowodowej z dwóch niezależnych i samoistnych podstaw.

Zarzut 4: Naruszenie art. 75, 77 § 1 i 80 k.p.a. — opinia sporządzona na podstawie fałszywych danych faktycznych traci moc dowodową; niezależnie od powyższego — dokument nieaktualny, niezdolny do wykazania przesłanki obowiązującej w chwili wydania decyzji — *Falsus in uno, falsus in omnibus — fałszywy w jednym, fałszywy we wszystkim.*

A. Opinia oparta na fałszywych danych faktycznych. Opinia z dnia 16 sierpnia 2025 r. została sporządzona w oparciu o opis stanu faktycznego, który następnie okazał się rażąco niezgodny z rzeczywistością. W pierwotnych zarzutach przypisano mi posiadanie około 35 g metamfetaminy i około 7,5 g marihuany. Komisyjne, powtarzane ważenie wykazało, że rzeczywiste ilości substancji wynosiły odpowiednio około 1,8 g i około 0,18 g — a więc ponad dwudziestokrotnie mniej niż w materiale przedstawionym biegłym. Biegli sporządzający opinię oceniali stan zdrowia osoby rzekomo posiadającej znaczne ilości substancji psychoaktywnych. Taka osoba w rzeczywistości nigdy nie istniała.

Żadna racjonalna i zgodna z prawem ocena materiału dowodowego — w rozumieniu art. 80 k.p.a. — nie pozwala na uznanie za wiarygodny dokumentu, którego przesłanki faktyczne zostały obalone. Opinia sporządzona na podstawie nieprawdziwego obrazu stanu faktycznego traci moc dowodową w całości. Paradoks tej sprawy jest uderzający: nawet przy tak drastycznie zawyżonym, nieprawdziwym obrazie — biegli nie stwierdzili u mnie zaburzeń dyskwalifikujących jako kierowcy. Opinia ta sama w sobie obala przeto przesłankę „uzasadnionych zastrzeżeń”.

B. Opinia nieaktualna — niezdolna do wykazania przesłanki obowiązującej w chwili wydania decyzji. Niezależnie od powyższego, opinia z dnia 16 sierpnia 2025 r. liczyła w dacie wydania zaskarżonej decyzji (21 kwietnia 2026 r.) ponad osiem miesięcy. W chwili rozpatrywania niniejszego odwołania przez Szanowne Kolegium będzie liczyć ponad rok. Przepis art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. wymaga istnienia „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” aktualnych na dzień wydania decyzji. Dokument opisujący stan zdrowia sprzed blisko roku, sporządzony na potrzeby odrębnego postępowania i oparty na nieprawdziwym stanie faktycznym, nie może służyć za dowód występowania przesłanki „tu i teraz”. Niniejszy argument nie jest żądaniem przeprowadzenia jakiegokolwiek nowego badania — jest dowodem na to, że organ nie dysponował i nie dysponuje żadnym aktualnym materiałem dowodowym potwierdzającym istnienie przesłanki ustawowej. Postępowanie jest zatem bezprzedmiotowe.

Zarzut 5: Naruszenie art. 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej — ograniczenie praw obywatelskich na etapie postępowania poprzedzającego sporządzenie aktu oskarżenia — *Praesumptio innocentiae, in dubio pro reo* — domniemanie niewinności; w razie wątpliwości rozstrzygać na korzyść podejrzanego.

W chwili wydania zaskarżonej decyzji wobec mnie nie został sporządzony nawet akt oskarżenia. Posiadam wyłącznie status podejrzanego w śledztwie — najwcześniejszy etap postępowania karnego, na którym żadna z okoliczności faktycznych nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądowym. W chwili wydania zaskarżonej decyzji nie istnieje wyrok. Nie istnieje akt oskarżenia. Śledztwo nie jest nawet zamknięte. Wszystkie fakty, na których opiera się wniosek Prokuratury, są nadal sporne — w tym zwłaszcza drastycznie zawyżone ilości substancji.

Organ administracyjny ograniczył moje prawa, traktując mnie jak prawomocnie skazanego, zanim jakakolwiek wina została ustalona przez sąd. Zasada domniemanie niewinności wyrażona w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP wiąże nie tylko organy wymiaru sprawiedliwości, lecz także każdy organ władzy publicznej, w tym organy administracji państwowej i samorządowej.

III. Rażąco naruszenia przepisów postępowania administracyjnego

Niezależnie od braku przesłanki materialnoprawnej, zaskarżona decyzja dotknięta jest ciężkimi wadami formalnymi, z których każda — samodzielnie — uzasadnia jej uchylenie przez Szanowne Kolegium.

Zarzut 6: Naruszenie art. 6, 7 i 8 § 1 k.p.a. — automatyzm decyzyjny, abdykacja z ustawowych kompetencji i z góry przesądzony wynik postępowania — *Summum ius, summa iniuria* — skrajna litera prawa to skrajna niesprawiedliwość.

Przepis art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. posługuje się formułą „starosta może skierować”. Użycie słowa „może” jest świadomym wyborem ustawodawcy — oznacza przyznanie organowi uznania administracyjnego i nakłada obowiązek samodzielnej, indywidualnej oceny, czy przesłanki są spełnione w realiach konkretnej sprawy. Wniosek prokuratora jest jedynie impulsem do wszczęcia postępowania, nie zaś obligatoryjnym nakazem wydania decyzji

o treści zgodnej z żądaniem wnioskującego. Starosta Lubański tego obowiązku nigdy nie wykonał.

W piątek 17 kwietnia 2026 r. złożyłem szczegółowy, pięciopunktowy wniosek o umorzenie postępowania. Już w poniedziałek 20 kwietnia 2026 r. pracownik Starostwa Powiatowego w Lubaniu skontaktował się ze mną telefonicznie i poinformował mnie wprost: „decyzja i tak zostanie wydana, bo takie mamy procedury”. Następnego dnia, 21 kwietnia 2026 r., decyzja rzeczywiście została wydana — bez słowa odniesienia do mojej argumentacji.

Słowa „takie mamy procedury” stanowią przyznanie, że Starostwo traktuje każdy wniosek prokuratora jak wiążące polecenie służbowe i wykonuje je automatycznie, bez jakiegokolwiek merytorycznej weryfikacji. Starosta abdykował ze swoich ustawowych kompetencji i przeniósł je de facto na organ śledczy, który z mocy prawa takich kompetencji nie posiada. Stanowi to sprzeniewierzenie się obowiązkowi rzetelnego stosowania prawa, naruszające zasadę legalizmu (art. 6 k.p.a.), zasadę prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) oraz zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie obywateli do organu administracji publicznej (art. 8 § 1 k.p.a.).

Zarzut 7: Naruszenie art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 k.p.a. — decyzja pozbawiona wymaganego uzasadnienia faktycznego i prawnego — *Motivatio est anima actus administrativi* — *uzasadnienie jest duszą aktu administracyjnego*.

Zaskarżona decyzja jest dokumentem całkowicie pozbawionym uzasadnienia faktycznego i prawnego, którego zamieszczenie było bezwzględnym obowiązkiem organu wynikającym z art. 107 § 3 k.p.a. Doręczony mi dokument nie wskazuje: ani jednego faktu uznanego za udowodniony, ani jednego dowodu, na którym Starosta oparł swoje rozstrzygnięcie, ani jednej przyczyny, dla której organ odmówił wiarygodności mojej argumentacji.

W pięciopunktowym wniosku o umorzenie postępowania z dnia 17 kwietnia 2026 r. przedstawiłem szczegółową argumentację prawną i faktyczną, opartą na treści samej opinii biegłych oraz utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Starostwo Powiatowe w Lubaniu nie odniosło się do tej argumentacji ani jednym zdaniem. Doręczony mi dokument jest w istocie bezdusznym pismem informacyjnym opatrzonym sygnaturą akt — nie zaś aktem stosowania prawa spełniającym wymogi k.p.a.

Zarzut 8: Naruszenie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. — skierowanie nie zostało wydane na wymaganym wzorze — *Forma dat esse rei* — *forma nadaje rzeczy byt prawny*.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1629) — przywołane wprost w uzasadnieniu wniosku Prokuratury Rejonowej — przewiduje wydanie skierowania na ściśle określonym, prawnie wymaganym wzorze dokumentu, zawierającym obowiązkowe pola, w tym podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne. Starostwo Powiatowe w Lubaniu zignorowało ten wymóg i doręczyło mi pismo całkowicie odbiegające od wymaganego wzoru. Organ nie dotrzymał elementarnego wymogu

formalnego, którego był w pełni świadomy, skoro sam cytuję wspomniane rozporządzenie jako podstawę działania.

Zarzut 9: Naruszenie art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. — dowolna i wybiórcza ocena zgromadzonego materiału dowodowego — *Quod non est in actis, non est in mundo* — *czego nie ma w aktach, nie istnieje w świecie.*

Organ oparł zaskarżoną decyzję wyłącznie na wniosku Prokuratury, pomijając całość zgromadzonego materiału dowodowego. Starosta nie odniósł się do ponad dwudziestokrotnego zawyżenia ilości substancji psychoaktywnych ustalonego w toku komisijnego ważenia, nie uwzględnił okoliczności przeprowadzenia kontroli drogowej przez Policję bez jakichkolwiek zastrzeżeń co do mojego stanu psychofizycznego, a także zignorował utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych przywołaną przeze mnie.

Co szczególnie rażące — organ przyjął selektywnie jedynie rozpoznanie diagnostyczne F19.2, całkowicie pomijając wiążące wnioski kliniczne tej samej opinii: pełną poczytalność, stabilny stan psychiczny i prawidłowe globalne funkcjonowanie poznawcze. Te właśnie wnioski — sformułowane przez samych biegłych Prokuratury — bezpośrednio i jednoznacznie wykluczają istnienie przesłanki „uzasadnionych zastrzeżeń”. Taka selektywna, wybiórcza ocena materiału dowodowego jest dowolna, a nie swobodna, i stanowi rażące naruszenie art. 80 k.p.a.

Zarzut 10: Naruszenie art. 10 § 1 i art. 11 k.p.a. — iluzoryczny udział w postępowaniu i naruszenie zasady przekonywania — *Audiatur et altera pars* — *niech wysłuchana będzie i druga strona.*

Decyzja została wydana następnego dnia roboczego po telefonie od pracownika Starostwa, w którym poinformowano mnie, że moje argumenty nie mają żadnego znaczenia, gdyż wynik jest z góry przesądzony. Tak prowadzone postępowanie pozbawiło mnie realnej możliwości skorzystania z prawa czynnego udziału, gwarantowanego w art. 10 § 1 k.p.a. Zasada przekonywania wyrażona w art. 11 k.p.a. nakłada na organ obowiązek wyjaśnienia przyczyn rozstrzygnięcia w sposób pozwalający stronie na ocenę jego zasadności lub świadome zas- karżenie. Starosta nie wywiązał się z tego obowiązku w stopniu minimalnym.

IV. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Zarzut 11: Naruszenie art. 5 ust. 1 lit. b i art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) — bezprawne przetwarzanie moich prywatnych danych kontaktowych — *Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* — *nikt nie może przekazać więcej praw, niż sam posiada.*

Pracownik Starostwa Powiatowego w Lubaniu skontaktował się ze mną na mój prywatny numer telefonu komórkowego, którego nie udostępniałem Starostwu w żadnym piśmie procesowym ani innym dokumencie złożonym w toku niniejszego postępowania. Numer ten mógł zostać pozyskany wyłącznie z akt postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Lubaniu. Przetwarzanie danych osobowych (numeru telefonu) zebranych w odrębnym postępowaniu karnym dla celów nieformalnego kontaktu w

postępowaniu administracyjnym stanowi naruszenie zasady ograniczenia celu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz działanie bez podstawy prawnej przetwarzania wymaganej art. 6 RODO. Zastrzegam sobie prawo złożenia odrębnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Naruszenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej — zasada proporcjonalności

Zaskarżona decyzja narusza **art. 31 ust. 3 Konstytucji RP**, statuujący zasadę proporcjonalności ingerencji państwa w prawa i wolności obywatelskie. Jedynym prawnie dopuszczalnym celem art. 99 u.k.p. jest ochrona bezpieczeństwa ruchu drogowego. W niniejszej sprawie przesłanka uzasadniająca taką ingerencję nie została spełniona — jedyny materiał dowodowy w aktach ją wyklucza. Prowadzenie postępowania i wydanie decyzji przy całkowitym braku przesłanki ustawowej stanowi nieuprawnioną i nieproporcjonalną ingerencję w moje prawa obywatelskie, naruszającą również **art. 2 Konstytucji RP** — zasadę demokratycznego państwa prawnego oraz zakaz arbitralności działania organów administracji publicznej.

VI. Wiążące orzecznictwo sądów administracyjnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 346/14 — orzeczenie wydane w niemal identycznym stanie faktycznym, w którym prokurator żądał skierowania kierowcy na badania lekarskie na podstawie opinii sądowo-psychiatrycznej sporządzonej w postępowaniu karnym niezwiązanym z ruchem drogowym. Sąd uchylił decyzje organów obu instancji, stwierdzając jednoznacznie, że: przesłanka uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia musi dotyczyć tych aspektów zdrowia, które mogą mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu; opinia potwierdzająca pełną poczytalność i stabilny stan psychiczny nie daje podstaw do skierowania; skierowanie nie może stanowić dodatkowej represji wobec osoby poddanej badaniom sądowo-psychiatrycznym w sprawie niezwiązanej z ruchem drogowym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt III SA/Gd 599/18 — sąd oddalił skargę prokuratora kwestionującego prawidłowość umorzenia postępowania, potwierdzając, że samo rozpoznanie uzależnienia nie stanowi przesłanki do skierowania na badania. Prawidłowym i jedynym zasadnym zakończeniem postępowania o takim stanie faktycznym jest umorzenie — nie skierowanie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Gd 41/12 — prawo do prowadzenia pojazdów ma charakter podmiotowy i może być ograniczone wyłącznie na podstawie ściśle określonych przesłanek ustawowych; podstawą skierowania na badania mogą być jedynie konkretne, skonkretyzowane zastrzeżenia co do stanu zdrowia, bezpośrednio wskazujące na możliwość istnienia przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

UZASADNIENIE WNIOSKU O UMORZENIE POSTĘPOWANIA

Szanowne Kolegium stoi przed sprawą, w której — po rzetelnej analizie akt — jedynym możliwym, prawnie uzasadnionym i logicznie spójnym rozstrzygnięciem jest umorzenie postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a.

Przesłanka „uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” stanowi warunek konieczny — warunek sine qua non — wszczęcia i prowadzenia postępowania z art. 99 u.k.p. Jej brak czyni postępowanie bezprzedmiotowym od pierwszego dnia, niezależnie od jakichkolwiek aspektów formalnych. Tymczasem jedyna opinia w aktach sprawy — sporządzona przez biegłych działających na zlecenie Prokuratury — tej przesłanki nie potwierdza, lecz wprost ją wyklucza: pełna poczytalność, stabilny stan psychiczny, brak choroby psychicznej, prawidłowe funkcjonowanie poznawcze — to są formalne wnioski biegłych, których wniosek Prokuratury się opiera.

Co więcej — ta sama opinia jest również pozbawiona mocy dowodowej z dwóch niezależnych przyczyn: sporządzona została w innym celu procesowym i według odmiennych kryteriów diagnostycznych, a przede wszystkim oparta została na fałszywym obrazie faktycznym — dramatycznie zawyżonych ilościach substancji, ponad dwudziestokrotnie przekraczających rzeczywiste wartości stwierdzone komisyjnie. Wreszcie — postępowanie karne, z którego pochodzi ta opinia, nie zakończyło się nawet sporządzeniem aktu oskarżenia. Każda z tych podstaw samodzielnie pozbawia opinię wartości dowodowej. Razem tworzą obraz całkowitego braku jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych dla niniejszego postępowania.

Na tym tle zachowanie Starostwa Powiatowego w Lubaniu jest tym bardziej nieakceptowalne i godne potępienia. Organ nie dokonał żadnej samodzielnej oceny merytorycznej — wprost poinformował mnie telefonicznie, że takiej oceny nie zamierza przeprowadzać, albowiem stosuje automatyczne „procedury”. Wydał decyzję pozbawioną uzasadnienia, na błędnym wzorze dokumentu, pomijając mój szczegółowy wniosek, opierając się na materiale dowodowym obalonym przez własne akt a postępowania karnego, naruszając moje prawo do prywatności oraz domniemanie niewinności. Trudno o bardziej kompletny przykład działania organu administracji publicznej sprzecznego z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Szanowne Kolegium — jako konstytucyjnie umocowany organ kontroli legalności działania administracji — ma nie tylko prawo, lecz i obowiązek naprawienia tej bezprawności. Utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy oznaczałoby usankcjonowanie praktyki, która — jak *expressis verbis* stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku sygn. III SA/Gd 346/14 — sprowadza się do stosowania przepisów administracyjnych jako instrumentu represji wobec obywatela. Wyrażam głębokie przekonanie, że Szanowne Kolegium, kierując się zasadami legalizmu i rzetelności postępowania, na taką praktykę nie pozwoli.

WNIOSKI DOWODOWE

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:

1. Opinia sądowo-psychiatryczno-psychologiczna z dnia 16 sierpnia 2025 r. (sygn. akt 4327-0.Ds.517.2025) — na okoliczność potwierdzenia pełnej poczytalności, stabilnego stanu psychicznego, braku psychozy i prawidłowego funkcjonowania poznawczego, a w konsekwencji całkowitego braku przesłanki ustawowej z art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p.
2. Mój wniosek o umorzenie postępowania z dnia 17 kwietnia 2026 r. — na okoliczność wykazania, że Starosta Lubański wydał zaskarżoną decyzję bez jakiegokolwiek merytorycznego ustosunkowania się do podniesionej argumentacji prawnej i faktycznej.
3. Protokół komisyjnego ważenia substancji z akt sprawy karnej sygn. 4327-0.Ds.517.2025 — na okoliczność wykazania, że ilości substancji wskazane w pierwotnych zarzutach były zawyżone ponad dwudziestokrotnie, co pozbawia opinię biegłych mocy dowodowej, a cały wniosek Prokuratury — merytorycznej podstawy.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

.....
Marcin Pałka

Załączniki:

4. Kopia opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej z dnia 16 sierpnia 2025 r.
5. Kopia wniosku o umorzenie postępowania z dnia 17 kwietnia 2026 r.
6. Kopia zaskarżonej decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r.